Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 2. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 11 – Sozialer Arbeitsschutz · Lösungen**	

Modul 11: Sozialer Arbeitsschutz – Wiederholung und Anwendung

03.02.2028 · 6 Punkte · Lehrbuch S. 22–29 · Material aus dem 1. Jahr (Module 6 und 7)

Das kann ich danach

- ☐ einen Dienstplan nach ArbZG und JArbSchG prüfen.
- ☐ Regeln zu Urlaub, Mutterschutz und Elternzeit anwenden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus dem 1. Jahr?

Aus dem Kopf. Erst danach in der Übersicht nachsehen.

Nr.	Frage	Antwort aus dem Kopf
1	Wie viele Stunden Ruhezeit brauchen Jugendliche zwischen zwei Arbeitstagen?	12 Stunden
2	… und Erwachsene?	11 Stunden
3	Wie viel Pause brauchen Erwachsene bei 7 Stunden Arbeit?	30 Minuten
4	Wie viele Werktage Urlaub hat eine 17-Jährige mindestens?	25 Werktage
5	Wie lange gilt das Beschäftigungsverbot nach der Geburt?	8 Wochen (Früh-/Mehrlingsgeburt 12)
6	Bis zu wie vielen Jahren Elternzeit gibt es je Elternteil?	bis zu 3 Jahre

Zum Nachlesen: Die Übersicht

	Jugendliche (JArbSchG)	Erwachsene (ArbZG, BUrlG)	Schwangere (MuSchG)
Arbeitszeit	8 Std. täglich (8,5, wenn an anderen Tagen weniger), 40 Std. pro Woche, 5-Tage-Woche	8 Std. werktäglich, bis 10 Std. mit Ausgleich	höchstens 8,5 Std. täglich (unter 18: 8)
Pausen	> 4,5 Std.: 30 Min. · > 6 Std.: 60 Min.; spätestens nach 4,5 Std.	> 6 Std.: 30 Min. · > 9 Std.: 45 Min.	wie Erwachsene bzw. Jugendliche
Ruhezeit	12 Stunden	11 Stunden	11 Stunden
Uhrzeit	6–20 Uhr	keine Grenze (Ladenschluss beachten)	nicht 20–6 Uhr (bis 22 Uhr nur mit Genehmigung)
Berufsschule	nicht vor einem Unterricht ab 9 Uhr; einmal pro Woche nach > 5 Unterrichtsstunden frei	Azubis über 18: Freistellung für den Unterricht (BBiG)	–
Wochenende	mind. 2 Samstage im Monat frei; Sonntag frei	Sonntag frei, Ausnahmen mit Ersatzruhetag	nicht sonntags, außer sie willigt ein
Urlaub	unter 16: 30 · unter 17: 27 · unter 18: 25 Werktage	24 Werktage (= 20 Arbeitstage bei 5-Tage-Woche)	wie alle; Urlaub verfällt nicht durch die Schutzfrist
Besonderes	ärztliche Erstuntersuchung vor Beginn	–	Schutzfrist 6 Wochen vor, 8 Wochen nach der Geburt; Kündigungsschutz bis 4 Monate danach; keine schweren Lasten

Elternzeit (BEEG): bis zu 3 Jahre je Elternteil, keine Zustimmung nötig, Kündigungsschutz. Elterngeld rund 65–67 % des Nettos.

Aufgabe 2 Der Dienstplan-Check

Filialleiter Herr Brandt hat den Dienstplan für die Woche vor Ostern gemacht. **Prüfe** jeden Eintrag: erlaubt oder nicht? Begründe mit dem Gesetz.

Nr.	Person	Tag	Eintrag	erlaubt?	Begründung
1	Lea (17, Azubi)	Dienstag	Berufsschule 8:00–13:15 (6 Stunden Unterricht), danach Laden 14:00–18:00	nein	Nach einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichtsstunden (einmal pro Woche) darf sie nicht mehr arbeiten (§ 9 JArbSchG).
2	Lea (17, Azubi)	Donnerstag	9:00–19:30, 30 Minuten Pause	nein	Höchstens 8 (bzw. 8,5) Stunden; bei mehr als 6 Stunden 60 Minuten Pause (§§ 8, 11 JArbSchG).
3	Lea (17, Azubi)	Freitag/ Samstag	Fr 12:00–20:00, Sa 7:00–13:00	nein	Jugendliche brauchen 12 Stunden Ruhezeit – hier nur 11 (§ 13 JArbSchG).
4	Jana (19)	Montag	8:00–19:00, 45 Minuten Pause	nein	10 ¼ Stunden Arbeit – mehr als 10 Stunden sind verboten (§ 3 ArbZG).
5	Jana (19)	Mittwoch	10:00–18:30, 30 Minuten Pause	ja	8 Stunden Arbeit, mehr als 6 Stunden → 30 Minuten Pause reichen (ArbZG).
6	Svenja (28, schwanger)	Samstag	13:00–21:00, Kassendienst	nein	Schwangere dürfen zwischen 20 und 6 Uhr nicht arbeiten (Ausnahme bis 22 Uhr nur mit Genehmigung, § 5 MuSchG).
7	Tom (30)	Freitag/ Samstag	Fr Inventur bis 22:00, Sa 7:00–15:00	nein	Nur 9 Stunden Ruhezeit – Erwachsene brauchen 11 (§ 5 ArbZG).
8	Tom (30)	Sonntag	verkaufsoffener Sonntag 12:00–18:00, Ersatzruhetag am Dienstag	ja	Erlaubt an genehmigten verkaufsoffenen Sonntagen mit Ersatzruhetag (ArbZG, Ladenschlussrecht).

Aufgabe 3 Geführte Übung: Rechnen

Tipp: Werktage = Montag bis Samstag. 5-Tage-Woche: Werktage × 5 : 6. Ruhezeit: vom Feierabend bis zum nächsten Arbeitsbeginn.

3.1 Lea (17) hat 25 Werktage Urlaub und arbeitet 5 Tage pro Woche. Wie viele Arbeitstage sind das?

25 × 5 : 6 = 20,83 → 21 Arbeitstage (aufgerundet ab ½ Tag)

3.2 Jana (19) hat um 21:00 Uhr Feierabend. Wann darf sie frühestens wieder anfangen?

11 Stunden später: 8:00 Uhr

3.3 Lea (17) arbeitet von 9:00 bis 17:30 Uhr. Wie viel Pause braucht sie, und wie lange arbeitet sie?

8,5 Std. Anwesenheit; mehr als 6 Std. → 60 Min. Pause → 7,5 Std. Arbeit

Aufgabe 4 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK. Achtung: Die Regel aus Aufgabe 4.1 betrifft euch direkt im April 2028!

Situation: Die Auszubildende Lea Winter ist am 2. September 2009 geboren und steht kurz vor der Abschlussprüfung zur Verkäuferin (schriftlich am 11. Mai 2027).

Frau Winter möchte am 10. Mai 2027 freigestellt werden, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Prüfen Sie anhand des Gesetzesauszugs, ob das Kaufhaus Hansa Frau Winter diesen freien Tag gewähren muss! (§ 15 Abs. 1 BBiG: Ausbildende haben Auszubildende freizustellen … 5. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht.)

1. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, darf ihr dafür aber die Ausbildungsvergütung kürzen.
2. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, weil sie noch minderjährig ist.
3. Das Kaufhaus muss Frau Winter nur freistellen, wenn der Prüfungstag ein Berufsschultag ist.
4. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, sie muss sich aber einen Urlaubstag anrechnen lassen.
5. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, unabhängig von ihrem Alter.

Lösung: ☐ **5** – Der Arbeitstag vor der schriftlichen Prüfung ist frei, bezahlt und für alle Azubis.

Herr Bauer (16) wird an einem Dienstag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschäftigt. Stellen Sie fest, wann er spätestens eine Pause bekommen muss! (§ 11 Abs. 2 JArbSchG: … Länger als viereinhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.)

1. Um 09:30 Uhr
2. Um 11:00 Uhr
3. Um 12:30 Uhr
4. Um 13:30 Uhr
5. Um 14:30 Uhr

Lösung: ☐ 3 – 8:00 + 4,5 Stunden = 12:30 Uhr.

Aufgabe 5 Für Profis

Für Profis

5.1 Erstelle für Lea (17) einen gesetzeskonformen Dienstplan für eine Woche mit Berufsschule am Dienstag (8:00–13:15) und Donnerstag (8:00–11:30), Samstagsarbeit und 38,5 Wochenstunden (Berufsschulzeit eingerechnet).

5.2 Beurteile, warum das Gesetz Jugendliche strenger schützt als Erwachsene.

5.1 z. B. Mo 9:00–17:30 (60 Min. Pause) = 7,5 Std.; Di Berufsschule = 8 Std. angerechnet, danach frei; Mi 9:00–17:30 = 7,5; Do Schule 3,5 Std. + Pausen angerechnet, danach 12:30–17:00 mit 30 Min. Pause; Fr frei (5-Tage-Woche); Sa 8:00–15:30 (60 Min.) – Rest ausgleichen; Ruhezeit 12 Std. und 2 freie Samstage im Monat beachten. **5.2** Jugendliche sind noch in der Entwicklung, brauchen mehr Erholung und Zeit für die Schule; sie können sich schlechter gegen Druck wehren.

Zum Schluss: Schätzen, testen, eintragen

Wie viele Punkte schaffst du im Selbsttest? Erst schätzen, dann testen. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 3)